

2004年(平成16年)10月7日 木曜日

税金

暮らしと政治が
見える

33

三木 義一

先月二十五日付の本紙報道によると、日本道路公団が保有または賃貸契約をしている社宅は、職員数約八千三百人に対して全国に七千九百あるそうです。しかも、その社宅の平均賃料は一万九千八百円と、民間に比べて格安に設定されているといえます。公団からこの回答を引き出した猪瀬直樹道路関係四公団民営化推進委員は、公的資金を投入して事業を営む特殊法人の身内への「厚遇ぶり」を問題視して追及したのだそうです。

安い社宅家賃

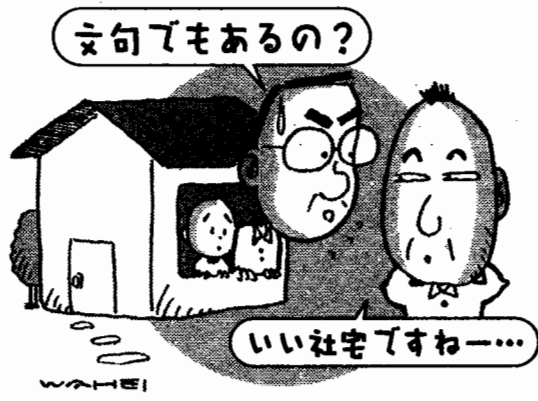
なわれている国や自治体が、職員の宿舍の賃料を民間に比べて安く設定したら、税金を使う団体としては不合理なことになるのでしょうか。

仮に、相場で賃料を徴収すると、公務員はそれに見合う報酬を当然要求するようになるでしょうね。要するに、安い賃料は実質的に給与の一部だと考えた方がいいと思います。ですから、公団の職員の場合も、賃料差額を給与に加えてみた場合に、それが公的資金を投入してもらっている団体として不合理な給与額になっているといえるか、という観点から検討すべきように思えます。

課税されない額に設定？

そうすると、差額分が所得としてきちんと課税されているかが問題となります。公務員だけではなく、社宅を借りているサラリーマンすべてに共通の問題となります。

安い家賃で社宅に入れる場合、差額は雇用主が負担しているわけですから、それは実質的に給与です。このような利益をフリンジその理由はこうです。所得税法では確かに通常の賃料と比べて安い部分を「所得」としていますが、「通常の賃料」を実務上次のように計算します。



その年の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル×その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

つまり「通常」の賃料を、現実社会の実際の賃料よりも相当低く見積もるので、そして、その安い「通常の賃料」の50%以上を家賃として負担していれば、その差額は給与として課税しないとしています。ですから社宅の家賃は、通常家賃のぎりぎり50%以上の金額に設定されているはず。要するに、社宅や公務員住宅などの「賃料差額」は課税されないよう配慮されているのです。これは、果たして公平でしょうか？

(立命館法科大学院教授)